Rechtliche Orientierung

Was Angehörige tun dürfen — und wo Fachpersonen entscheiden

IN RUHIGER PHASE

Vorbereitung

Art. 360–373 ZGB

- **Schweigepflichtentbindung** — ohne diese dürfen Ärzte Ihnen keine Auskunft geben. Weitergeben können Sie Informationen auch ohne Entbindung.
- **Vorsorgeauftrag** — benennt, wer bei Urteilsunfähigkeit Entscheidungen trifft
- **Patientenverfügung** — hält fest, welche Behandlung die Person bei Urteilsunfähigkeit wünscht

↓

WENN SORGEN WACHSEN

Vertretungsrecht & Beratung

Art. 378 ZGB

- **Vertretungsrecht** — Ehepartner, eingetragene Partner und enge Angehörige dürfen bei Urteilsunfähigkeit medizinische Entscheidungen treffen
- **KESB konsultieren** — ohne Antrag auf Massnahme; Orientierungsgespräch ist kostenlos
- **Fachstelle / Pro Mente Sana** — für rechtliche Einschätzung und nächste Schritte

↓

WENN PERSON HILFE ABLEHNT

Antrag auf FU-Prüfung

Art. 428–430 ZGB

- Psychiatrischen Notfalldienst (0800 33 66 55) einschalten — er kann die Lage einschätzen und handeln
- Bei KESB eine Gefährdungsmeldung einreichen — KESB prüft und entscheidet
- Hausarzt informieren — autorisierte Ärzte können eine FU anordnen

Wichtig: Angehörige können eine FU nicht selbst anordnen. Sie können sie beantragen — die Entscheidung trifft immer eine Fachperson.

↓

FÜRSORGERISCHE UNTERBRINGUNG (FU)

Rechte während der FU

Art. 431–439 ZGB

- Ärztliche FU dauert max. **6 Wochen**; längere Dauer nur durch KESB-Entscheid
- Person hat Recht auf **Vertrauensperson** mit Besuchs- und Auskunftsrecht
- Person kann FU binnen **10 Tagen** beim Bezirksgericht anfechten
- Angehörige können jederzeit **Entlassungsgesuch** stellen

Beratung holen

Fachstelle Angehörigenarbeit PUK

Kostenlose Beratung zu rechtlichen Fragen — auch ohne die erkrankte Person.

058 384 38 00

Pro Mente Sana

Rechtliche Beratung zu Erwachsenenschutz, Vorsorgeauftrag, FU.

0848 800 858

KESB Zürich

Orientierende Gespräche ohne Antrag auf Massnahme möglich.

Rechte der Person

Auch während einer FU gilt: die Person behält ihre Grundrechte. Behandlung gegen ihren Willen ist nur unter engen Voraussetzungen möglich (Art. 433–435 ZGB).

FU ist ultima ratio — erst wenn alle milderen Massnahmen ausgeschöpft sind.

Legende: Vorbereitung · Vertretung & Beratung · FU beantragen · FU durchgeführt

Kurz erklärt

Angehörige haben rechtliche Handlungsoptionen — aber keine Entscheidungsmacht über eine Person, die noch urteilsfähig ist.

Vorbereitung in ruhiger Phase schafft Handlungsspielraum in der Krise.

Wichtig zu wissen

Die FU ist immer das letzte Mittel — erst wenn alle milderen Wege ausgeschöpft sind.

Fachstelle und Pro Mente Sana beraten kostenlos und vertraulich zu allen Schritten.

Zum Nachdenken

Haben Sie eine Schweigepflichtentbindung — für den Fall, dass Sie Auskunft brauchen?

Gibt es einen Vorsorgeauftrag, der bei Urteilsunfähigkeit greift?

Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB) Art. 360–381, 426–439 · Stadt Zürich / KESB · Pro Mente Sana

Fachstelle Angehörigenarbeit · PUK Zürich · C. Egger · 2026